

1500166-38.2020.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... de dúvidas, o édito condenatório.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 23,4g DE MACONHA, 27,5g DE COCAÍNA e 1,9g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Vara Única

Rua Nestor Silveira Guimarães, 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500166-38.2020.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-38.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON ROBERTO MARTINS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

PETERSON ROBERTO MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos (fls 13), foi denunciado como incurso no artigo 155, 'caput', do Código Penal, narrando a denúncia, em síntese, que (fls 60/62):

'que, no dia 28 de fevereiro de 2.020, às 14h55m, na rua Alfredo Simões de Campos Filho, 481, em Colina/SP PETERSON ROBERTO MARTINS DA SILVA subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, da Samsung A20, cor azul, avaliado em R\$ 1.089;00 (mil e oitenta e nove reais), cf. auto de avaliação de fl. 49, em prejuízo da vítima Fernando Farias Leão.

2. Segundo o apurado, nas condições acima expostas, PETERSON, foi até o caminhão estacionado na via pública e subtraiu do seu interior, o bem móvel descrito no auto de exibição/apreensão de fl. 10.

3. Apurou-se ainda, que os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de furto, após realizadas diligências de acordo com as informações passadas pela vítima, o autor foi abordado próximo ao local dos fatos, ao ser revistado, foi localizado no bolso de sua bermuda o aparelho celular. Ao ser indagado, PERTERSON admitiu ter subtraído o celular, dentro de um caminhão que

estava estacionado. Nesse contexto, os policiais deram voz de prisão ao indiciado. Interrogado na Delegacia o autor optou por permanecer em silêncio (fl. 06). O produto foi recuperado, apreendido e restituído a vítima (cf. auto de avaliação fl. 10 e 49).''

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2020 (fl. 63).

O réu foi citado (fls. 154) e apresentou resposta à acusação (fls.162/163).

Na fase de instrução, foi ouvido a vítima, as testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a Defesa pela fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do acusado pela prática do delito de furto.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que a materialidade e autoria ficaram suficientemente comprovadas nos autos, sendo a condenação medida que se impõe.

A materialidade do delito resultou provada através do auto de prisão em flagrante (fls 01), boletim de ocorrência (fls 08/09), auto de exibição e apreensão (fls.10), auto de avaliação (fls. 49/50), relatório final (fls 51/52), e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria.

Ouvida em solo policial a vítima FERNANDO FARIAS LEOA afirmou que (fls. 05):

''é vendedor e esta nesta cidade de Colina para fazer entregas de mercadorias(churrasqueiras); que estacionou o caminhão em frente ao Supermercado do Dino no Bairro Nova Colina; que em quanto foi até o balcão de atendimento entregar a nota fiscal, lembrou de voltar ao caminhão para pegar seu aparelho celular, momento que viu que o celular não estava mais lá; que foi avisado por populares que estavam na frente do mercado que viram um rapaz, com roupa preta e mochila nas costas, o qual tinha adentrado o caminhão e pegado o aparelho, indo sentido a rodovia, então peguei um funcionário do mercado e fomos tentar localizar o indivíduo, sendo que localizamos ele, momento que liguei para Polícia Militar e fui passando as coordenadas de onde o indivíduo estava.''

Em juízo, reiterou o relato acima, aduzindo que o aparelho foi recuperado pela Polícia Militar.

A testemunha de acusação WELLINTON RODRIGO DE REZENDE TAVARES, Policial Militar, relatou que (fls. 03):

''que esta de trabalho com o colega de farda soldado Neves e que foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de furto de celular; que foram realizadas diligências de acordo com informações do COPOM passadas pelo proprietário do aparelho celular objeto do furto; que já pela Rua Alfredo Simões de Campos Filho defronte ao numeral 481, a equipe realizou a abordagem do suspeito, sendo que ao ser feita revista pessoal, com ele foi localizado no bolso de sua bermuda do lado esquerdo o aparelho celular; que indagado sobre a propriedade do aparelho, este confessou ter furtado o aparelho celular no Bairro Nova Colina, dentro de um caminhão, portanto, foi conduzido a esta Delegacia de Polícia.''

Em juízo, reiterou o relato acima, aduzindo que o réu confessou a subtração e informou que pretendia furtar motos na cidade de Colina.

Interrogado em juízo, o réu PETERSON ROBERTO MARTINS DA SILVA confessa a subtração do celular, descrevendo a dinâmica criminoso.

A vítima apresentou narrativa coerente desde a fase inquisitorial até a prova repetida em juízo. Seu relato vem corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas.

Nesse passo, à palavra da vítima, notadamente em crimes dessa natureza, há de se dar especial relevância, pois, praticado longe das demais pessoas, é comum a ausência de testemunhas oculares. Dessa forma, aos relatos da vítima deve ser dada

carga probatória suficiente a sustentar uma condenação, se ponderados com os outros elementos e circunstâncias. É nesse sentido o entendimento do tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE DA PROVA - DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 0003958-28.2015. TJSP, 4ª Câmara Criminal. Rel. Desem. Ivana David. DJ 27/11/2018).

Os depoimentos dos agentes da lei, como se vê, são claros, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos. E nada se alegue contra as palavras dos Policiais, uma vez que não há qualquer mínima suspeita a pairar sobre elas. Ressalte-se que os policiais não estão impedidos de depor em processos nos quais tenham participado na fase investigativa, revestindo seus relatos de relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Resta claro que todos narraram apenas o que efetivamente ocorreu e o que se lembravam da ocorrência, descrevendo detalhadamente os fatos. O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

Sobre o tema, a jurisprudência amplamente majoritária, praticamente unânime, aliás, consolidou-se no sentido de considerar a palavra policial como prova válida, segura e convincente, especialmente quando harmoniosa com o restante da prova produzida, exatamente o que ocorre no caso em análise.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello). Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma quase mágica e automática de fugir à responsabilização penal. Exatamente por isso, as palavras dos agentes policiais são aqui consideradas válidas e seguras a viabilizar, sem sombra de dúvidas, o édito condenatório.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE GUARDAVA 23,4g DE MACONHA, 27,5g DE COCAÍNA e 1,9g DE CRACK - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA - ELEMENTOS COMPROVATÓRIOS DE QUE O RÉU OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0057413-25.2017.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018).

Pela prova oral produzida não restam dúvidas da autoria, que inclusive foi confessada pelo acusado.

Não há que se falar em absolvição pela aplicação princípio da insignificância, pois a aplicabilidade do referido princípio no delito de furto, para afastar a tipicidade penal, é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.

No caso em tela, a conduta do acusado não atendeu o requisito do reduzido grau de reprovabilidade, pois ele subtraiu bem de alto valor da vítima, na medida em que o valor total do objeto furtado perfaz um valor de R\$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais), conforme auto de avaliação (fls 49). Dessa forma, a atuação do réu revela uma carga de reprovabilidade suficiente para justificar um decreto

condenatório.

Da mesma forma, é inviável o reconhecimento do furto privilegiado, considerando não estarem presentes os requisitos necessários para a aplicação da benesse legal, pois o valor do bem subtraído supera o valor de 01 (um) salário mínimo à época dos fatos (precedente do E. STJ: AgRg no HC 583.651/SC, j. 23/06/2020).

O furto foi consumado, eis que o réu teve a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada [Súmula 582 do E. STJ; STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo)].

Assim, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si, bens pertencentes à vítima, ajustando sua conduta ao tipo penal do artigo 155, "caput", do CP.

Inexiste qualquer causa ou circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado, sendo a conduta desenvolvida por ele típica, antijurídica e culpável, merecendo, portanto, reprimenda e reprovabilidade do Estado.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria das penas, observado o disposto no artigo 68, do Código Penal, nos limites do que entendo necessário à prevenção e reprovação dos crimes.

Penas em abstrato para o crime: 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, da análise das circunstâncias judiciais, reputo-as como neutras.

Na segunda fase, ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, incidindo a Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não se vislumbram causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Atento à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e no prazo estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Considerando o quantum de pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, do CP.

Em razão do quantum de pena, da primariedade do réu, bem como da valoração das circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública a ser oportunamente delineada pelo juízo da execução.

Prejudicada a análise do artigo 77 do CP.

Deixo de fixar indenização mínima, uma vez que não houve pedido expresso neste sentido. Homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu PETERSON ROBERTO MARTINS às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo-o como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a ser oportunamente delineada pelo juízo da execução.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, (100 UFESPs). Eventual concessão da gratuidade judiciária será melhor analisado pelo juízo da execução.

Comunique-se à vítima, informando-a da presente condenação, nos termos do art. 201, §2º, do CPP.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se mandado de prisão condenatório em desfavor do condenado, se for o caso.

b) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, procedendo-se o respectivo registro

no sistema eletrônico.

c) oficie-se ao TRE, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB.

d) expeça-se guia de execução definitiva.

e) a pena de multa aplicada, depois de atualizada na forma do art. 49 do CP, deverá ser paga pelos réus no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do art. 50, caput, do CP e art. 686 do CPP.

f) archive-se.

Publicada em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se

oportunamente. Comunique-se.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Colina, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA